DERECHOS INTELECTUALES

Se denomina derecho intelectual al derecho patrimonial que tiene el autor de una creación del intelecto en virtud del cual puede aprovechar económicamente esa creación en beneficio propio, dentro de los límites marcados por el ordenamiento jurídico.

Los derechos intelectuales se caracterizan por ser **patrimoniales y oponibles *a terceros,*** igual que los Derechos Reales.

Derechos Reales ➔ cosas muebles o inmuebles

Derechos intelectuales ➔ bienes absolutamente inmateriales.

También se diferencian en su **duración** ya que el Derecho Real de Dominio es perpetuo y los Derechos Intelectuales son limitados en el tiempo y luego de su extinción pasan al dominio público.

Clasificación de los derechos intelectuales (citamos los más importantes):

a) Derechos de Propiedad Industrial:

- patentes de invención – ley 24481
- modelos de utilidad - idem
- marcas – ley 22.362
- dibujos y modelos industriales – Dec. Ley 6673/63

b) Derechos de propiedad intelectual:

- Derechos de autor (ley 11723)

Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

Ley 24.481

Definición

La patente es un título expedido por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial que otorga a su autor el derecho exclusivo de explotación.

Serán patentables las invenciones de productos o procedimientos, siempre que:

1. **sean nuevas**
2. **entrañen actividad inventiva**
3. **sean susceptibles de aplicación industrial**

- "***NOVEDAD***": Este requerimiento de debe ser "MUNDIAL".

- "***INVENTIVO":*** La invención no tiene que ser evidente para una persona versada en el tema.

- "***APLICACIÓN INDUSTRIAL":*** Producción de bienes y servicios con objetivo de ahorro de recursos y obtención de un beneficio económico.

No se consideran invenciones:

*Los descubrimientos, las teoerías Científicas y los Métodos Matemáticos

*Obras Literarias o artísticas, científicas

*Metodos de tratamiento Quirurgico, terapéutico o de diagnostico aplicables al cuerpo humano

*Toda clase de Materia Viva y sustancias preexistentes en la Naturaleza

Derecho a la Patente:

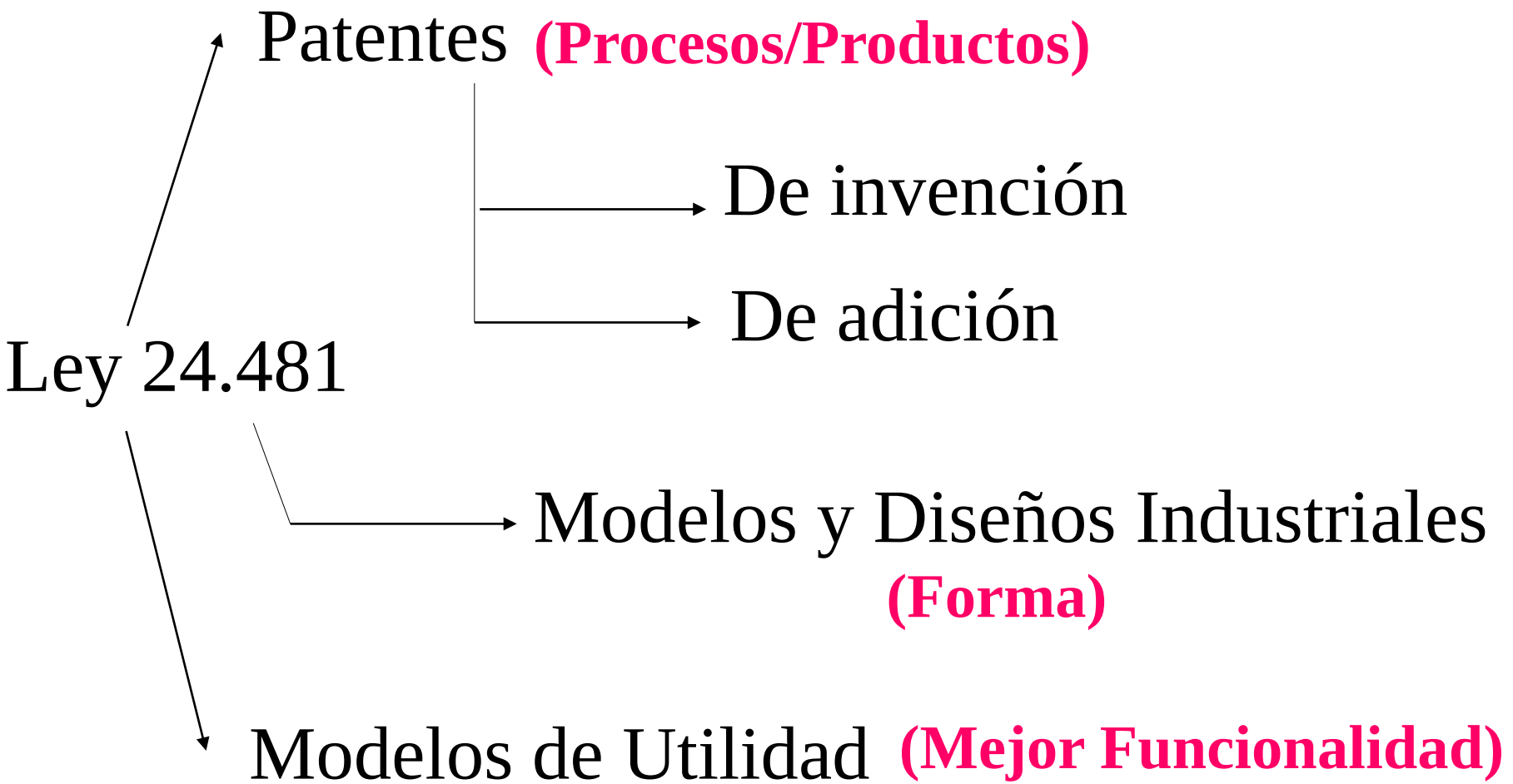
*Si es un producto:

Impedir que terceros sin su consentimiento realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto objeto de la patente.

*Si es un procedimiento:

Impedir que terceros sin su consentimiento realicen actos de utilización del mismo

Clasificación



Inscripción: Solicitud

Pueden adquirir títulos de propiedad industrial:

- ✓ Personas físicas
- ✓ Personas jurídicas

que sean

- ✓ Nacionales
- ✓ Extranjeras

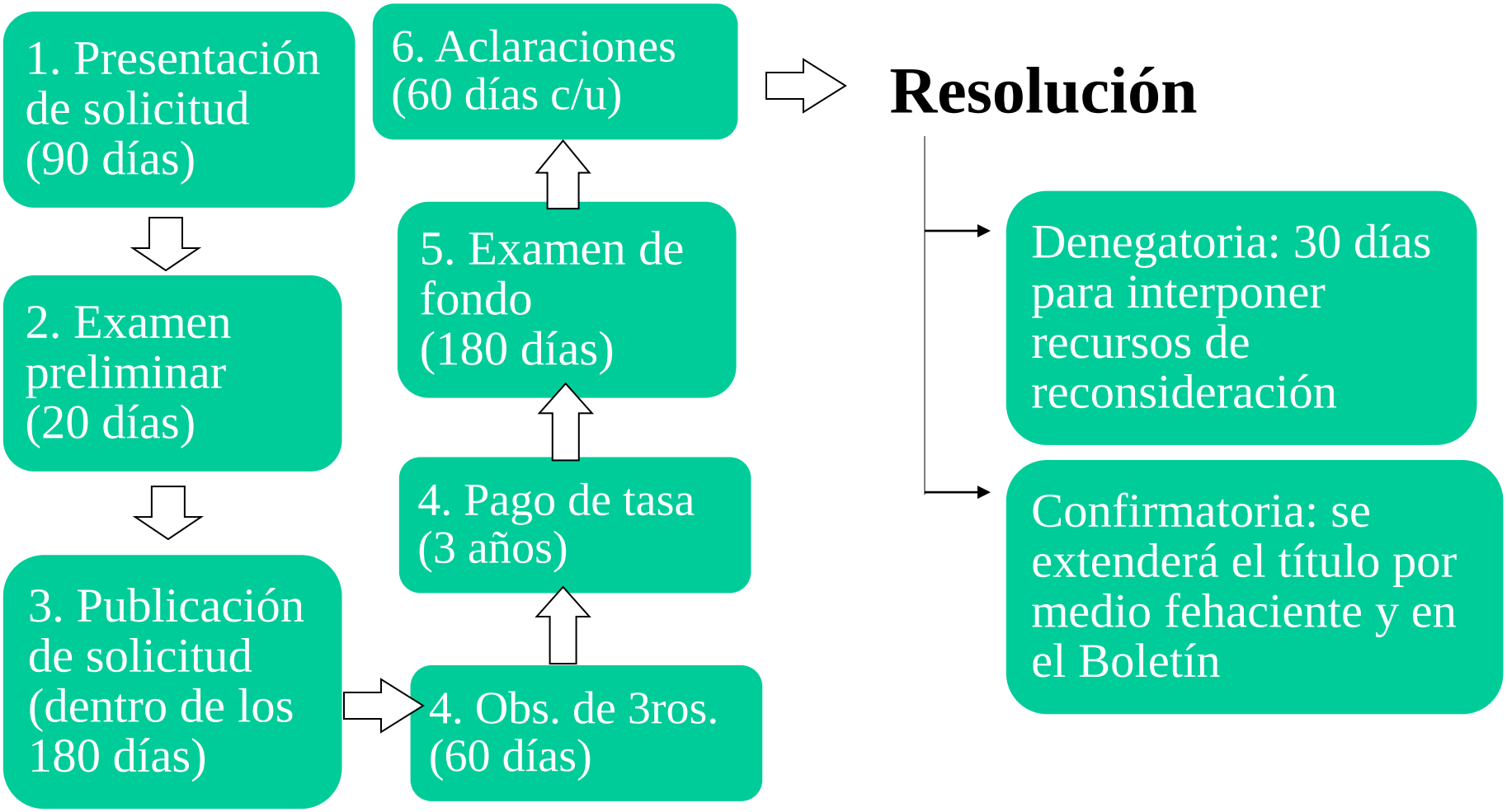
mientras posean domicilio real o constituido en el país.

Pertenecerá al que figure como inventor (o sus causahabientes).

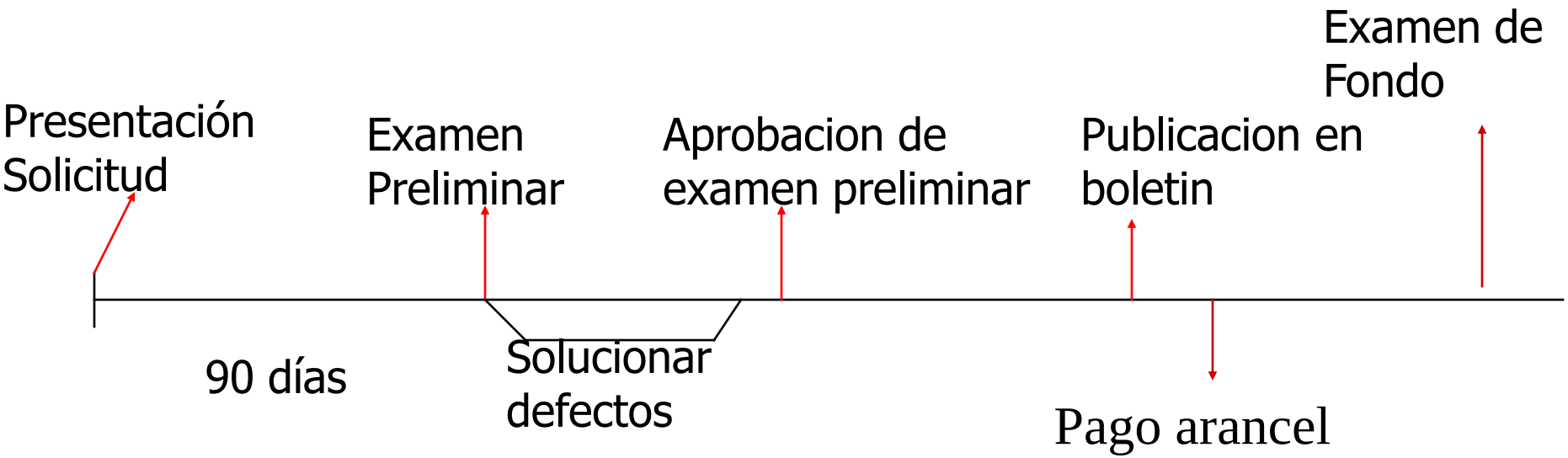
El trámite se realizará en la Administración Nacional de Patentes del Instituto de la Propiedad Industrial por solicitud escrita.

1. Declaración de solicitud
2. Identificaciones
3. Denominación y descripción
4. Planos y dibujos técnicos
5. Memoria técnica
6. Reivindicaciones
7. Constancia de pago de derechos
8. Documentación de cesión o prioridad

Inscripción: Proceso



PLAZOS



EXAMEN DE FONDO:se realiza un examen de fondo, a efectos de determinar la novedad de lo propuesto.

Se realiza dentro de los 180 dias del pago del arancel y comprende:

*Busqueda de antecedentes (para ver si la invención es nueva e implica actividad inventiva)

ARANCELES

	P/Jurídica	P/física (particular)
Presentación de solicitud:	**$6000**	**50 % del arancel**
pago de examen de fondo:	**$10000**	**50 % del arancel**

Si transcurridos tres años de la presentación de la solicitud de patente, el peticionante no abonare la tasa correspondiente al examen de fondo, la misma se considerará desistida.

PATENTES DE ADICION (O DE MEJORA):
(aplicable a procedimientos y sustancias)

Una vez patentada una invención, nada impide que se le introduzcan cambios, adiciones o supresiones. Una invención "de base" puede estimular a su inventor o a otros, a hacer una o varias invenciones que constituyan perfeccionamientos o mejoras del invento original.

El articulo 54 de la ley 24481 establece que tendrán derecho a patente adicional quienes mejoren una invención ya patentada, siempre que la misma se encuentre vigente.

Para que sea posible la adición, la mejora debe necesariamente referirse al objeto principal de la patente, no aceptándose que se refiera a alguno de los objetos accesorios.

PATENTES DE ADICION (O DE MEJORA):

La patente de adición o perfeccionamiento se concede al titular de la patente original o a cualquier persona que hubiese introducido mejoras en la misma

En síntesis: LA PATENTE DE ADICIÓN consiste en la mejora de una invención ya patentada, siempre que la misma se encuentre vigente, referida a procedimientos y sustancias.

- **Requieren:**
- **A) Actividad inventiva**
- **B) Aplicación Industrial**

Plazo de vigencia

La patente de invención

✓ Durará 20 años

✓ Es improrrogable

La patente de adición

✓ Durará el tiempo que reste a la patente sobre la que se basa

✓ Es improrrogable

Usos sin autorización de Las patentes

- Si transcurridos 3 (tres) años desde la concesión de la Patente y la misma no ha sido explotada o

- 4 (cuatro) años desde la presentación de la solicitud de la patente o

- cuando la explotación haya sido interrumpida durante más de un 1 (un) año:

- Si el Titular de la patente desarrolla prácticas anticompetitivas

***cualquier persona podrá solicitar autorización para usar la invención sin autorización del titular.**

Protección

¿La protección es mundial?

No. Tanto en Argentina como en el resto del mundo, la protección es nacional. Esto significa que el solicitante debe presentar la solicitud de patente en cada país donde le interese protegerla, de acuerdo a las distintas legislaciones nacionales en vigencia. Para ello, puede utilizar las ventajas ofrecidas por el Convenio de París (Ley 17.011) del cual Argentina es miembro.

Argentina no es miembro del PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes).

Transferencia

El titular de la patente podrá cederlo o transferirlo por medios lícitos.

Podrá celebrar contratos de licencia totales o parciales.

Deberá realizarse vía el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Extinción

El derecho de propiedad de una patente se extingue por

1. Vencimiento de su vigencia a los 20 años
2. Renuncia del titular o del conjunto de titulares
3. No cubrir el pago de tasas anuales de mantenimiento
4. Cuando concedido el uso a un tercero no se explotara la invención en un plazo de 2 (dos) años por causas imputables al titular de la patente.

Modelos de Utilidad

Toda disposición o forma nueva introducida que signifiquen una mejora en la función de:

- ☑ Herramientas
- ☑ Instrumentos de trabajo
- ☑ Utensilios
- ☑ Dispositivos
- ☑ Objetos conocidos

Durará 10 años improrrogables.

Sólo necesita ser novedoso y de aplicación industrial. No es necesaria actividad inventiva

Los aranceles son 50 % menores que los de Patentes

- Destapador + Sacacorcho



- Celular con cámara:



Modelos y Diseños Industriales

Toda nueva forma o aspecto de un producto industrial que le confieren carácter ornamental.

- ***Modelo Industrial:*** diseño tridimensional (espacial)
  Ej. Creaciones en Mobiliario / Menaje / Marroquinería
- ***Diseño Industrial:*** diseño bidimensional (en el plano)
  Ej. Creaciones estampados / tapices / cerámicos / etc.

Durará 5 años. Puede ser prolongado por dos períodos.

Sólo necesita ser novedoso y de aplicación industrial. No es necesaria actividad inventiva

Solo requiere proceso de registración. (no patentable)

El registro está regulado por el Decreto Ley Nº 6.673/63. No obstante, la protección también se puede obtener por “Derecho de Autor” (se pueden invocar ambos derechos simultaneamente)

Invenciones Desarrolladas Durante una relación Laboral

A) El Empleado fue contratado para realizar actividades inventivas:

Solo tiene derecho a una "Remuneración Suplementaria"

Titularidad de la Patente: del Empleador

B) El Empleado no fue contratado para realizar actividades inventivas pero utilizó medios y recursos del Empleador.

Tendrá derecho a una "Compensación Económica Justa".

Titularidad de la Patente: del Empleador (siempre y cuando ejerza esta opción dentro de los 90 días de realizada la invención). Si éste otorga una licencia a terceros, el inventor (Empleado) tiene derecho a reclamar hasta un 50% de las regalías.

NOTA: La invención será considerada desarrollada fuera de un contrato laboral si la presentación de la solicitud se realiza 1 (un) año después de que el inventor dejó el empleo.

Violación de Derechos

*La defraudación de los derechos del inventor sera reputada delito de falsificacion y castigada con prision de 6 meses a

3(tres) años y multa

Defraudación: el que importe, Venda, ponga en venta , comercialice o introduzca en el país uno o mas objetos en violación de los derechos del Titular.

¿Quién lo inventó?



El código de barras

Revolucionó la compra de productos en todo el mundo.

A principios de los años 70, varias empresas competían para diseñar un código universal de productos. Aquí mostramos los diseños de tres de los contendientes:



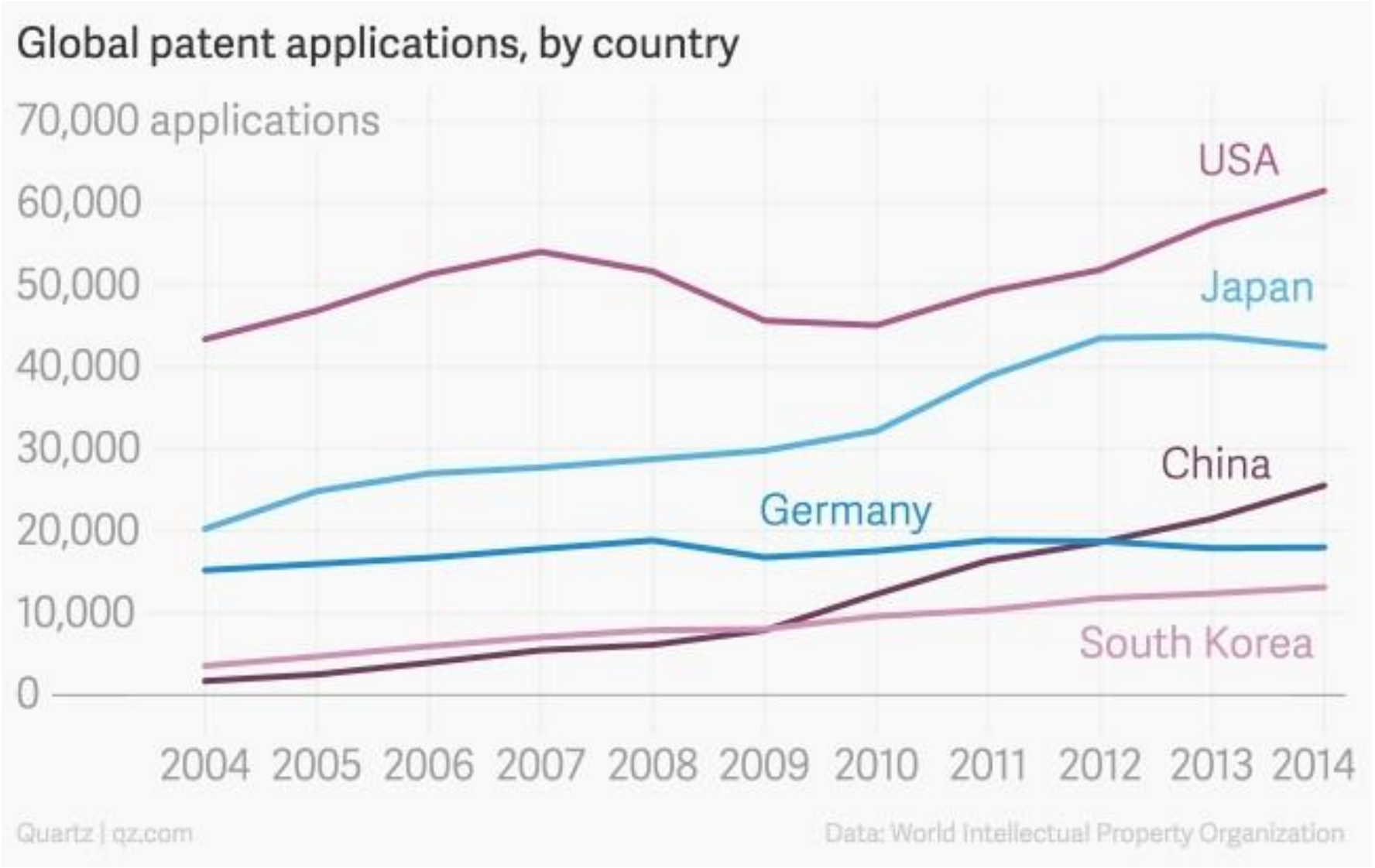
El código "ojo de buey" de RCA podía leerse en cualquier dirección.

Este diseño fue propuesto por un equipo de Litton-Zellweger.

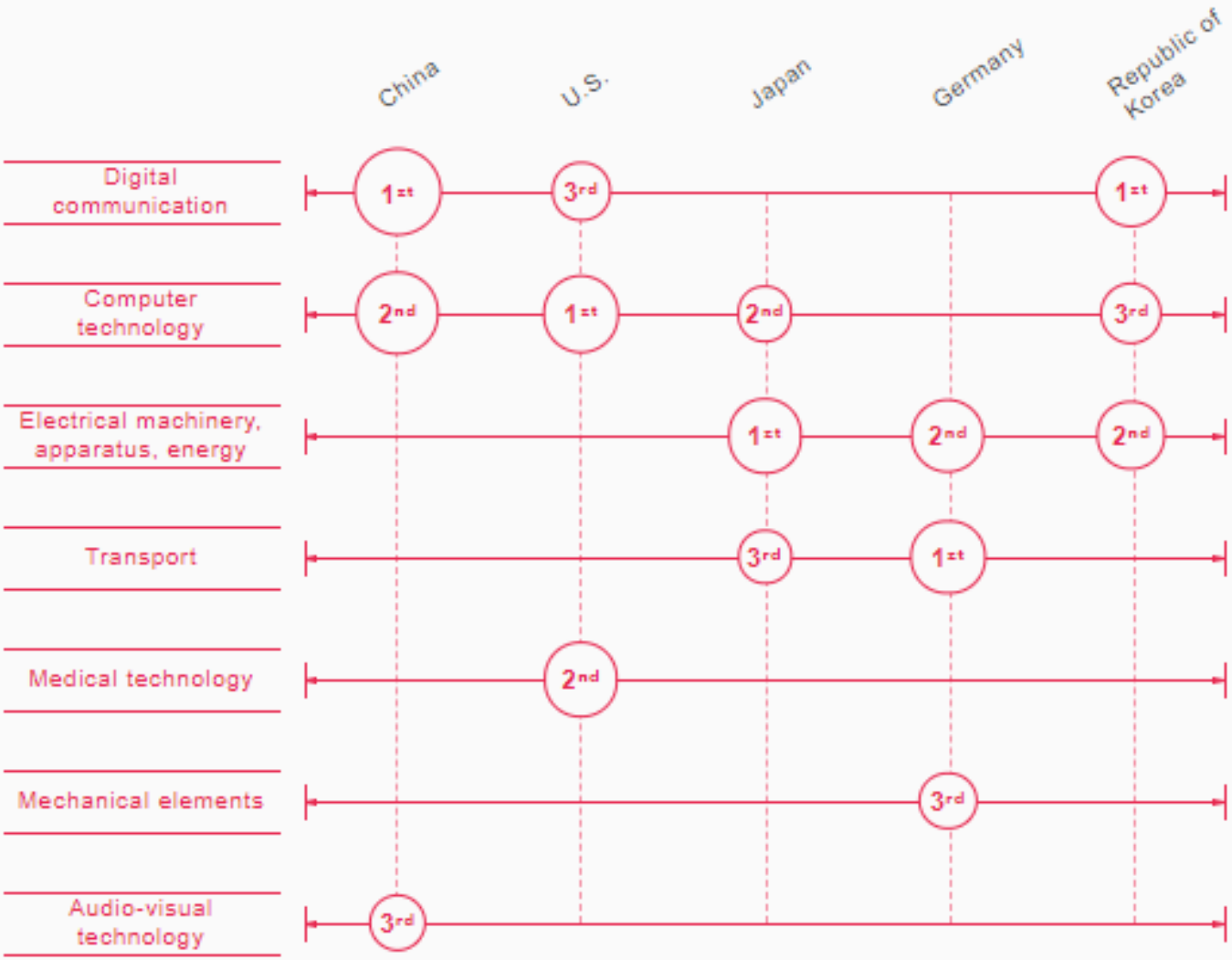




El ganador fue este patrón, originalmente propuesto por IBM. Más adelante se modificó y convirtió en el UPC que utilizamos en la actualidad.


Global patent applications, by country
70,000 applications
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
USA
Japan
China
Germany
South Korea
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Quartz | qz.com
Data: World Intellectual Property Organization

WHICH COUNTRIES SPECIALIZE IN WHICH TECHNOLOGIES?

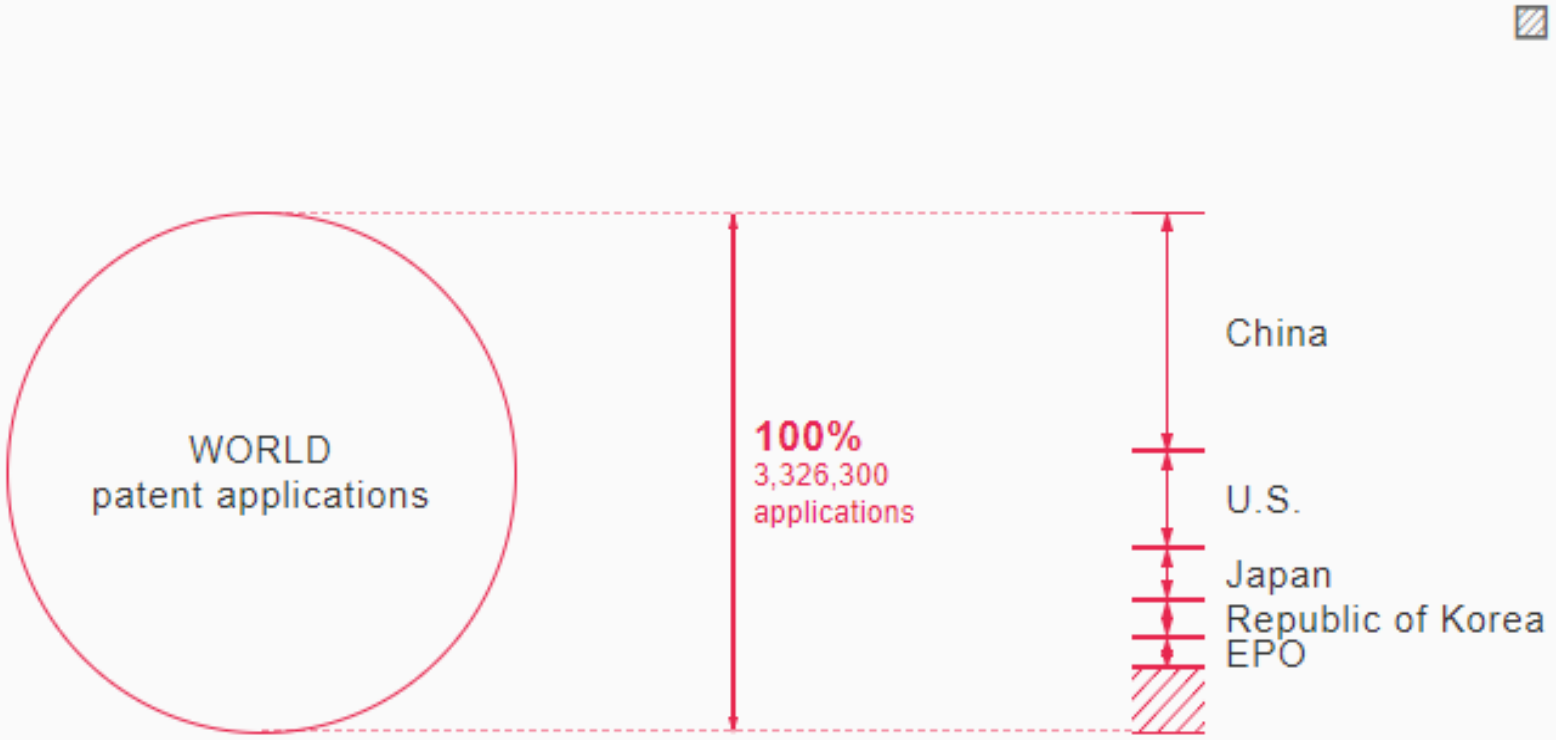


Applicants from China and the Republic of Korea filed intensively for patents related to digital communication, while those from the U.S. filed most in the field of computer technology. For Japan, the top technology field was electrical machinery, and for Germany it was transport.

Source: WIPO Statistics Database, March 2020

Total patent applications

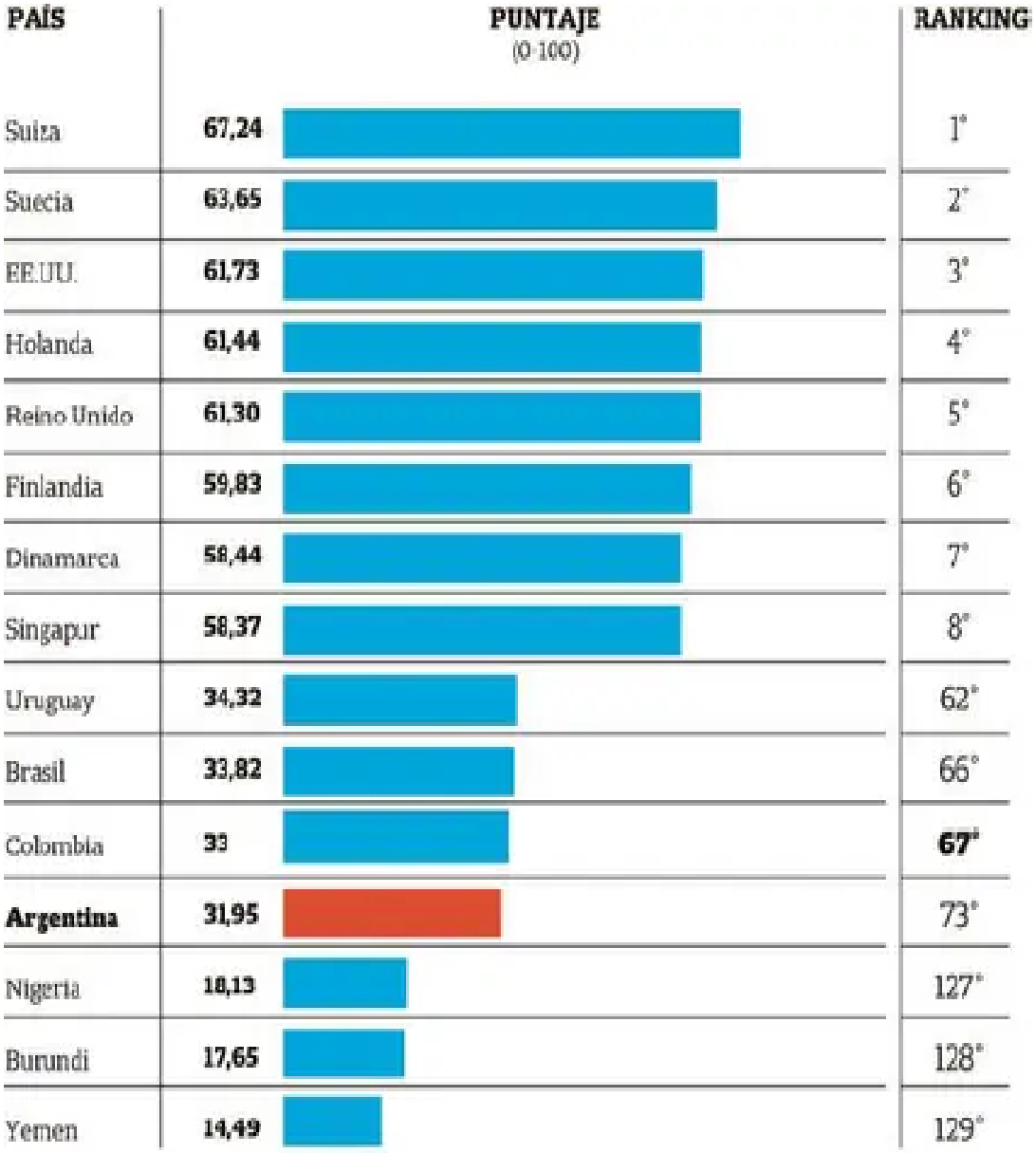
WHICH IP OFFICES ARE RECEIVING THE MOST PATENT APPLICATIONS?



China's office received a record total of 1.54 million patent applications in 2018, followed by the U.S., Japan, the Republic of Korea and the EPO. China recorded a double-digit growth in 2018, while patent filings slightly dropped in the U.S. and Japan.

Source: WIPO Statistics Database, March 2020

El mapa global de la innovación (Año 2020)



Fuente: Global Innovation Index 2019 / LA NACION

En un ranking que incluye a 129 naciones, la Argentina se ubica en el puesto 73; la cantidad de patentes pedidas es uno de los elementos que considera el indicador

Global Innovation Index 2019 rankings

Country/Economy	Score (0–100)	Rank
Switzerland	67.24	1
Sweden	63.65	2
United States of America	61.73	3
Netherlands	61.44	4
United Kingdom	61.30	5
Finland	59.83	6
Denmark	58.44	7
Singapore	58.37	8
Germany	58.19	9
Israel	57.43	10
Republic of Korea	56.55	11
Ireland	56.10	12
Hong Kong, China	55.54	13
China	54.82	14
Japan	54.68	15
France	54.25	16
Canada	53.88	17
Luxembourg	53.47	18
Norway	51.87	19
Iceland	51.53	20

Croatia	37.82	44
Montenegro	37.70	45
Russian Federation	37.62	46
Ukraine	37.40	47
Georgia	36.98	48
Turkey	36.95	49
Romania	36.76	50
Chile	36.64	51
India	36.58	52
Mongolia	36.29	53
Philippines	36.18	54
Costa Rica	36.13	55
Mexico	36.06	56
Serbia	35.71	57
Republic of Moldova	35.52	58
North Macedonia	35.29	59
Kuwait	34.55	60
Iran (Islamic Republic of)	34.43	61
Uruguay	34.32	62
South Africa	34.04	63
Armenia	33.98	64
Qatar	33.86	65

Brazil	33.82	66
Colombia	33.00	67
Saudi Arabia	32.93	68
Peru	32.93	69
Tunisia	32.83	70
Brunei Darussalam	32.35	71
Belarus	32.07	72
Argentina	31.95	73
Morocco	31.63	74
Panama	31.51	75
Bosnia and Herzegovina	31.41	76
Kenya	31.13	77
Bahrain	31.10	78
Kazakhstan	31.03	79
Oman	30.98	80
Jamaica	30.80	81
Mauritius	30.61	82
Albania	30.34	83
Azerbaijan	30.21	84
Indonesia	29.72	85
Jordan	29.61	86
Dominican Republic	28.56	87

Solicitud de patentes empresariales en Europa en 2017



Fuente: European Patent Office

CARLOS CORTINAS / CINCO DÍAS

Principales solicitantes de patentes relacionadas con el coche eléctrico

Nº de solicitudes desde 2000 hasta marzo de 2018



Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas, Global Patent Index GPI EPO

A. M. / CINCO DÍAS